

1500169-73.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... sendo um pelo crime de tráfico de drogas (fls. 49 e 53) e dois pelo crime de roubo (fls. 49 e 54), razão pela qual aumento a sua pena em 1/2 ($1/6+1/6+1/6 = 1/2$), passando para 1 ano e 6 meses de reclusão, e 15 dias-multa (fls. 40/50 e 51/55). Na segunda fase da aplicação da pena, existe uma agravante e uma atenuante, pois o réu é reincidente pelo crime de receptação (fls. 42/51) e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500169-73.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019740/2022 - 02º D.P. MAUA, 22581095 - 02º D.P. MAUA, 56/22/125 - 02º D.P. MAUA, 56/2022 - 2º Distrito Policial de Mauá, 2019740 - 02º D.P. MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO FRANCISCO LOPES

Data da Audiência:

07/03/2022

Justiça Gratuita

Em 7 de março de 2022⁰ às 16h10, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Rodrigo Francisco Lopes. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente a vítima Agnaldo Bernardo Alves. Presentes as testemunhas comuns Adriano Pelicer Rosa e Marcelo Aparecido Vieira. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das

partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas a vítima e a testemunha Marcelo Aparecido, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Adriano Pelicer, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi requerido conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. RODRIGO FRANCISCO LOPES, qualificado as fls. 8/9 e 21, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1º, do Código Penal, porque, no dia 20 de janeiro de 2022, no período da madrugada, na Avenida Itapark, nº 3763, Jardim Itapark, nesta cidade e comarca de Mauá, subtraiu, para si, 15 (quinze) disjuntores de energia elétrica, pertencente à E. E. Professora Marta Terezinha Rosa (boletim AD5689/2022) - (fls. 104/105). Foi concedido ao acusado os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 73/74). A denúncia foi oferecida (fls. 103) e recebida (fls. 106). O réu foi citado (fls. 113) e apresentou defesa preliminar (fls. 117/118). O recebimento da denúncia foi mantido, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 119/123). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquirido o representante da vítima Agnaldo Bernardo Alves (gravação audiovisual) e a testemunha Marcelo Aparecido Vieira (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Rodrigo Francisco Lopes (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Adriano Pelicer Rosa (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Adriano Pelicer Rosa (fls. 5) e Marcelo Aparecido Vieira (fls. 6), o representante da vítima Agnaldo Bernardo Alves (fls. 7) e o réu Rodrigo Francisco Lopes (fls. 8/9). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu, a fixação da pena no mínimo legal e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Rodrigo, em debates, requereu a improcedência da ação. A defesa do réu, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuantes da confissão e a sua compensação com a reincidência, o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, o regime diverso do fechado ou semiaberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1). Ficha de informações básicas (fls. 13/15). Fotos do local dos fatos e imagens de câmeras de segurança (fls. 24/36). Folha de antecedentes (fls. 40/50) e certidão (fls. 51/55). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), ficha de informações básicas (fls. 13/15), fotos do local dos fatos e imagens de câmeras de segurança (fls. 24/36) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, o representante da vítima Agnaldo Bernardo Alves disse que: a) eu trabalho a noite na GCM; b) de manhã haviam feito estrago e havia sido tirado fiação, câmeras e afins; c) eu e outro colega da GCM montamos até campana; d) foram subtraídos 500 ou 600 metros de fios de cobre, somando tudo; e) ele entrava por cima; f) no dia 22 de

janeiro de 2020, ele tinha furtado a estrutura das caixas de fiação e os disjuntores; g) ela praticava os crimes durante a madrugada (gravação audiovisual e fls. 7). A testemunha Marcelo Aparecido Vieira, judicialmente, disse que: a) já houveram vários furtos na escola, nos forneceram imagens e nelas apareciam o Rodrigo; b) já haviam sido furtadas torneiras e fios; c) nós encontramos o Rodrigo, levamos ele para a Delegacia e ele confessou os furtos; d) nas imagens dava para ver bem a tatuagem dele nas filmagens; e) eu não lembro o que ele furtou neste caso; f) eu acredito que o policial Adriano Pelicer Rosa tem as mesmas informações que eu passei (gravação audiovisual e fls. 6). Por fim, o réu Rodrigo Francisco Lopes, ao ser interrogado em juízo, disse que: a) eu furtei e escola; b) eu furtei os disjuntores da escola; c) às vezes foram de domingo e sábado e de madrugada, o dos disjuntores foram de madrugada; d) fiz isso porque sou usuário de crack e fiz isso para consumir drogas (gravação audiovisual e fls. 8/9). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), ficha de informações básicas (fls. 13/15), fotos do local dos fatos e imagens de câmeras de segurança (fls. 24/36), como pela declaração do representante da vítima Agnaldo Bernardo Alves (gravação audiovisual e fls. 7) e pelos depoimentos das testemunhas Marcelo Aparecido Vieira (gravação audiovisual e fls. 6) e Adriano Pelicer Rosa (fls. 5), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela confissão do réu Rodrigo Francisco Lopes (gravação audiovisual e fls. 7), foi comprovado que na data dos fatos, durante a madrugada, o réu ingressou no estabelecimento de ensino e furtou quinze disjuntores que guarnecem o quadro de energia elétrica de um dos corredores do local dos fatos. As testemunhas, que são policiais civis, foram acionadas, sendo que, com a ajuda das imagens das câmeras de segurança, identificaram o réu. Reconheço a causa de aumento de pena do crime de furto ter sido praticado durante o repouso noturno, porque o réu confessou que todas as vezes que adentrou no local dos fatos para furtar bens foi durante a madrugada, durante o repouso noturno, onde há menor vigilância (gravação audiovisual e fls. 8/9). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Rodrigo Francisco Lopes, pela prática do crime de furto praticado durante o repouso noturno, previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, contra a vítima E. E. Professora Marta Terezinha Rosa. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele possui três maus antecedentes, sendo um pelo crime de tráfico de drogas (fls. 49 e 53) e dois pelo crime de roubo (fls. 49 e 54), razão pela qual aumento a sua pena em $1/2$ ($1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2$), passando para 1 ano e 6 meses de reclusão, e 15 dias-multa (fls. 40/50 e 51/55). Na segunda fase da aplicação da pena, existe uma agravante e uma atenuante, pois o réu é reincidente pelo crime de receptação (fls. 42/51) e confessou o crime (gravação audiovisual), razão pela qual as compenso. Na terceira fase de aplicação da pena, aumento-a em $1/3$, totalizando 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, pois praticou o crime durante o repouso noturno (causa de aumento já reconhecida acima), que a torna definitiva ao réu Rodrigo Francisco Lopes. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a oito anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis, conforme fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 40/50 e 51/55), motivo pelo qual não substituo, nem suspendo a sua pena, segundo dispõe o artigo 44,

inciso II e III, e 77, inciso I e II, ambos do Código Penal, não sendo socialmente recomendável, pois ele possui três maus antecedentes e uma reincidência. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal ($1/30$ avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprovem ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 8/9). III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO o réu RODRIGO FRANCISCO LOPES (R.G. Nº 42.930.270/SP - filho de Raimundo Francisco Lopes e Maria das Gracas Barbosa Lopes - fls. 8/9 e 21), pela prática do crime de furto praticado durante o repouso noturno, previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, contra a vítima E. E.

Professora Marta Terezinha Rosa, a 2 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 20 dias-multa, sendo o valor do dia multa de 1/30 avos do salário mínimo. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, ele aguardou o trâmite processual solto (fls. 73/74). Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.